对价入门

Introduction to Consideration | 支持合同允诺的交换

书店答应提供一本教材，你答应支付20英镑。双方的允诺互为交换。再看另一句话：朋友说“明天我给你20英镑”，没有要求任何回报。这通常是赠与的允诺，而不是交换交易。区别不在于钱多钱少，而在于是否约定了交换。

本指南面向没有法律基础的英语专业学生，介绍英格兰与威尔士合同法。先记住一个问题：某人想要求法院执行一项允诺时，他为换取这项允诺提供了什么？这里的规则不能直接当作中国合同法规则。

1 Consideration 在这里是什么意思？

在日常英语中，consideration 可以表示“考虑”或“体谅”。在合同法中，它通常译为“对价”，指换取允诺的、法律认可的回报。对价可以是行为、行为的允诺，也可以是不行使某项权利。

拉丁语 quid pro quo 表示“以某物换取某物”。它帮助理解交换，但不是完整的法律测试。友好、感谢或某人内心的期待，并不自动构成对价。

约定的交换	对价在哪里？
教材换20英镑	提供教材与付款，或双方对应的允诺。
翻译通知换取报酬	翻译行为或承担翻译的允诺，以及付款允诺。
归还失物换取奖励	要约要求的归还行为，支持奖励允诺。

2 可以先订合同，再履行

书店答应下周交书，你答应收到后付款。双方可以在交书和付款之前，通过交换允诺提供对价。Promise（允诺）与 performance（履行）不同：答应付款，不等于已经付钱。

3 对价不是唯一要求

普通的、非以契据形式订立的合同，一般需要对价。还要检查合意、建立法律关系的意图、条款明确性，以及其他适用要求。存在对价，不等于整个交易必然可以执行。

Deed（契据）是一种须满足特定形式要求的法律文书，可以使没有对价的允诺具有约束力。它必须符合相应的签署及作为契据交付的要求。普通纸条上有签名，不会自动变成 deed。

一步一步找出交换

4 先问：谁想执行哪一项允诺？

译者要求客户支付约定报酬。要分析的是客户的付款允诺：客户为什么答应付款？因为译者承担了翻译义务，或完成了客户要求的翻译。这个回报支持付款允诺。

反过来，如果客户要求译者按约完成翻译，就看客户提供的付款允诺。把每项允诺分开分析，比笼统地说“双方都得到了好处”更清楚。

对价形式	初学者例子
Act 行为	看到奖励要约后，按要求归还失物。
Promise 允诺	答应下周翻译通知，以换取约定报酬。
Forbearance 不行使权利	为换取约定报酬，答应在指定期间内不行使某项合法权利。

5 Benefit 与 detriment 是法律概念

Benefit（利益）可以是服务、权利或其他法律认可的好处。Detriment（负担或牺牲）可以是承担责任、放弃某物，或限制自己的行动自由。不一定发生身体伤害或经济损失，才有 detriment。

例如，答应花时间完成翻译，就是承担一项责任。即使译者喜欢翻译，这仍可能是法律认可的回报。法律关注约定的交换，而不是译者是否觉得工作辛苦。

6 “有好处”还不够

你称赞书店，店主很开心。这份快乐不会自动成为店主交付教材的对价。要问：店主是否把特定行为作为交书允诺所要求的回报？对价必须与所分析的交换联系起来。

7 单方合同也可以有对价

Bilateral contract（双务合同）以允诺换允诺：“我答应翻译，你答应付款。”Unilateral contract（单方合同）以允诺换指定履行：“按要求归还我的包，我就付奖励。”

在奖励例子中，寻找者不必先答应去找；指定履行仍可提供对价。“只有一方作出允诺”不等于“没有交换”。这里的单方合同分类，也不能直接等同于中国法的单务合同。

8 进一步的问题

对价必须在法律上充分，但不必与所得物的市场价值相等。先做完的行为、后来才出现的付款允诺，涉及 past consideration（过去的对价）。履行已经存在的义务，也有进一步规则。不能只凭“对方受益了”作出结论。

两个案例，两种解释角度

Currie v Misa (1875) LR 10 Exch 153
Dunlop Pneumatic Tyre Co Ltd v Selfridge & Co Ltd [1915] AC 847

9 Currie v Misa：利益或承担责任

Misa向Lizardi公司购买汇票。Lizardi欠其银行家Currie等人钱。一张由Misa开出的支票交到银行家手中，用于清偿该债务。Misa的经理得知Lizardi已经停止付款后，指示止付支票。银行家随后起诉。汇票和支票都是付款工具，但并非同一种文书。

结果：在1875年的Exchequer Chamber判决中，银行家胜诉。多数法官维持了有利于他们的原判。既有债务可以构成收到可转让票据的价值依据；本案判决以善意收取且不知道权利瑕疵为前提。

Lush法官从两方面解释对价：一方获得法律认可的利益，或者另一方承担责任、负担、损失或不行使权利。不是必须同时证明两个独立条件。本案票据问题较专业；入门学习重点是这个定义。

10 Dunlop v Selfridge：允诺的“价格”

轮胎制造商Dunlop向经销商Dew供货，并约定转售价格安排。Dew取得零售商Selfridge遵守Dunlop价格的允诺。Dunlop随后试图直接对Selfridge执行该允诺。

结果：Selfridge胜诉；Dunlop在上议院的上诉被驳回。Dunlop没有提供支持所诉允诺的对价。判决还讨论了合同相对性（privity）：合同之外的人，能否执行其中的允诺。

Dunedin勋爵引用Pollock的解释：对价是换取另一方允诺的“价格”。这里的价格不限于现金，也包括行为、不行使权利，或作出这两类承诺。

11 对价从谁那里提供？

通常，想执行允诺的受允诺人（promisee）须提供对价。回报不必直接给允诺人（promisor）。按其要求向第三人提供回报，也可能符合规则。仅仅对交易有商业利益，并不足够。

现代补充：《1999年合同（第三方权利）法》在满足其条件时，可以允许被识别的第三方执行合同条款。学习Dunlop时，要同时知道后来的改革，不能把历史上的合同相对性规则当成今天毫无例外的限制。

把概念用到题目中

12 四步分析法

第一步：确定要求执行的是哪项允诺。
第二步：找出其所要求的回报：行为、允诺，还是不行使权利？
第三步：确定谁提供回报，以及何时提供。
第四步：检查进一步规则，例如过去的对价、既有义务、契据或第三方权利。

13 比较三种情形

情形	分析起点
书店答应交书，你答应支付价款。	交书和付款之前，交换允诺就可能提供对价。
朋友答应赠钱，没有要求回报。	通常没有支持该允诺的对价；其他执行依据须单独检查。
有人提供奖励，你按要求完成行为。	指定履行可以提供对价，不必先作出对应允诺。

14 常用词汇

Promisor / promisee：作出 / 接收允诺的人。
Bargain：约定的交换，不只是日常英语中的“便宜货”。
Forbearance：不行使某项权利。
Detriment：法律上有关的负担或牺牲。
Enforce：针对未履行义务，寻求法律救济。
Privity：作为合同当事人的关系。

15 检查你的理解

1. 对价是否一定是钱？
2. 双方还没履行，未来的允诺能否提供对价？
3. 每个合同是否都要求双方作出允诺？
4. Currie的1875年判决和Dunlop案中，谁赢了？
5. 没有对价的允诺，只要签名就一定有约束力吗？

参考答案：1. 否，也可以是行为、允诺或不行使权利。2. 可以。3. 否，单方合同可以要求以履行接受。4. Currie中银行家胜诉；Dunlop中Selfridge胜诉。5. 否，普通签名本身不满足契据的全部要求。

资料来源：Currie，1875年判决（判例报告转载）；Dunlop判决转载；1999年法第1条；1989年法第1条：契据形式。

依据所提供的 Introduction to Consideration 课程材料编写，纠正案例名称、引述归属及过度概括，并为初学者分步说明。例子经简化。